

自動販売機設置契約書

印紙不要
但し、土地
の場合は
200円

契約日 平成 27 年 7 月 3 日

設 置 場 所		本商品の種類	乙の販売価格 (消費税込) 1本(杯)当たり	販売手数料 (消費税込) 1本(杯)当たり
住 所	設置先名 古賀オール株式会社東京工場 TEL (03) 3646-5731 住所 東京都江東区新砂1-12-17	乙の取扱商品	80円	0%
			90円	0%
			100円	0%
			110円	0%
			120円	0%
			130円	0%
			140円	0%
			170円	0%
		ペーパーパック	70円販売	0%
		カップヌードル	140円販売	0%
設置位置	缶・PET機3台 紙パック機1台 ヌードル機1台 合計5台 ※別紙参照 (図) ※概略図を記載する	設 置 日		※特約事項
	※設置日に記載のない場合は、契約日を設置日として取り扱う 平成 年 月 日			
			指定委託業者名	
※ある場合に記載する				

* 販売手数料支払方法

(1) 計算期間及び締切日: ☐ ①毎月末日☐ ②毎四半期末日 (月・ 月・ 月・ 月末日)

(2) 支 払 日: 締切日の翌月20日

(3) 振込口座: 銀行 支店 フリガナ

(普・当) 口座番号 口座名

(4) 明細書送付先: 〒 (部署名)

甲と乙とは、乙の自動販売機の設置に関し、上記取引条件及び裏面記載の条件に基づき、設置契約を締結します。

甲 (お客様)	住 所 氏名又は名称	TEL () 東京都江東区新砂1丁目12番17号 電話03(3646)5731代表 古賀オール株式会社東京工場 取締役東京工場長 織田 紀彦
乙	住 所 名 称	TEL () 〒136-0082 東京都江東区新木場2-6-4 東京エリンベリレッジサービス株式会社 江東営業所 TEL 03(3521)2180 FAX 03(3521)2183 所 長 川 島 靖 司

自動販売機設置契約書

甲と乙とは、乙が所有又はキリンビバレッジ株式会社より借り受けた自動販売機（以下乙自販機という）の設置につき、次のとおり契約を締結する。

第1条（目的）

乙は、甲が適法な権原を有する表面記載の設置場所（以下設置場所という）に乙自販機を設置することにより、乙の商品（以下本商品という）を継続して販売する。

第2条（入退場の許可）

甲は、乙の社員又は乙の指定委託業者（以下指定業者という）が本商品の補充、乙自販機の保守・修理及び売上金回収等の目的で設置場所に入退場することを認める。

第3条（自販機の管理・運営等）

- 乙は、甲の責に帰すべきものを除き、乙自販機の保守・修理を乙の負担で実施するものとし、甲は、これに協力する。
- 甲は、乙自販機に損傷又は故障その他の異常を認めた場合は、直ちにその旨を乙に連絡する。
- 甲は、乙の事前の書面による承諾なく、乙自販機の設置位置を変更してはならない。
- 甲は、乙自販機が正常に稼働されるよう必要な電気を供給するとともに、乙自販機の故障、電源の故障、天災等の止むを得ない事由がない限り、乙自販機の電源を切ってはならない。
- 甲は、乙が電気工事、特別工事等を施した場合、当該設備を乙自販機に使用する以外の目的に使用しない。

第4条（販売手数料等）

本商品の種類、乙の販売価格、販売手数料（設置場所の使用料を含む）及びその支払方法は表面記載のとおりとし、乙は、甲に対し、販売手数料を算出のうえ当該支払方法に基づき支払う。但し、乙は、当該販売手数料の支払いを指定業者に行わせることができる。

第5条（費用負担）

- 甲及び乙は、それぞれ次の費用を負担する。
- ①甲：乙自販機の使用に伴う電気及び水道料
 - ②乙：乙自販機の設置費用

第6条（譲渡等の禁止）

- 甲は、乙自販機を譲渡、貸与し、又は担保に供してはならない。
- 甲は、本契約及び本契約から生じる全部又は一部の権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第7条（設置期間）

- 甲は、乙自販機を表面記載の設置日から3年間設置する。
- 前項の設置期間満了の3ヵ月前までに甲乙いずれからも本契約に関し、別段の意思表示を行わない場合には、更に1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
- 第1項の設置期間中に乙の意思に反し乙自販機が撤去される場合、甲は乙に対し、乙が乙自販機の設置・撤去に伴い負担した費用の全額を撤去日から30日以内に乙の請求に基づき支払う。
- 乙は、前項の乙が甲から支払われるべき金額と、甲が乙に乙自販機の撤去を申し入れた時点で乙が甲に対して未払いの販売手数料等の金銭債務とを、対当額をもって相殺することができる。

第8条（他自販機）

甲は、前条の設置期間中、乙自販機を撤去・移動し、他の飲料自動販売機への入替えを行わない。

第9条（解除）

乙は、甲が次各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができるほか、自らが被った損害の賠償を求めることができる。

- ①本契約の各条項に違反したとき。
- ②監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業の取消処分を受けたとき。
- ③破産、民事再生、会社更生の申立てがあったとき若しくは特別清算の申立てがあったとき、又は会社の解散の決議をしたとき若しくは営業を事実上廃止したとき。
- ④仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売申立て又は支払停止、支払不能の事態に陥ったとき。
- ⑤財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると乙が認める相当の事由があるとき。

第10条（反社会的勢力の排除）

- 甲及び乙は、相手方に対し、現在及び将来において、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下反社会的勢力という）でないことを表明し、反社会的勢力の排除に向けて相互に協力する。
- 甲又は乙は、前項に反し、相手方が反社会的勢力であること、又は合理的かつ客観的にみてその蓋然性が高いことが判明した場合、何らの通知催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができるほか、自らが被った損害の賠償を求めることができる。

第11条（自販機の引揚げ）

甲は、理由の如何を問わず本契約が終了した場合、直ちに乙自販機を乙に引渡し、乙は甲の承諾なくこれを引き揚げるることができる。

第12条（管轄裁判所）

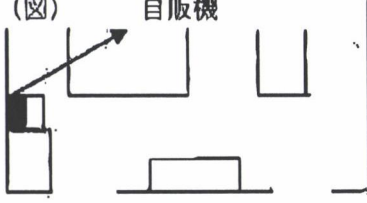
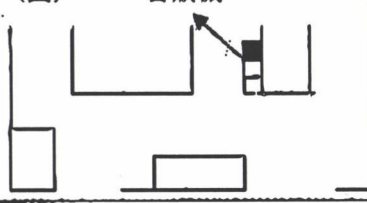
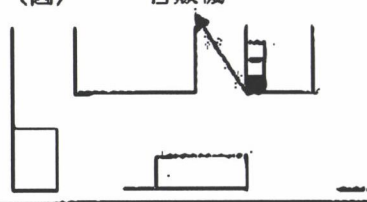
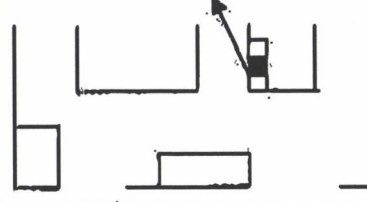
甲及び乙は、本契約及び本契約に関連する事項について訴えを提起する場合、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条（協議）

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた条項については、甲及び乙は誠意をもって協議のうえ、これを定めるものとする。

別 紙

<設置場所一覧>

	住 所	設置位置	設置日/委託業者	備 考
1	設置先名 古賀オール株式会社東京工場 TEL (03) 3646-5731	設置位置 東京工場寮缶・PET機 (図) 自販機 	平成 年 月 日	
2	設置先名 古賀オール株式会社東京工場 TEL (03) 3646-5731	設置位置 東京工場寮 PET機 (図) 自販機 	平成 年 月 日	
3	設置先名 古賀オール株式会社東京工場 TEL (03) 3646-5731	設置位置 工場建物間缶・PET機 (図) 自販機 	平成 年 月 日	
4	設置先名 古賀オール株式会社東京工場 TEL (03) 3646-5731	設置位置 工場建物間ペーパーバック機 (図) 自販機 	平成 年 月 日	
5	設置先名 古賀オール株式会社東京工場 TEL (03) 3646-5731	設置位置 工場建物間スードル機 (図) 自販機 	平成 年 月 日	